МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.08.06 № 01/1484

танай _____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
Н.НОМТОЙБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төслүүдтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна.Уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зарчмын хувьд дэмжиж байна.Гэвч хуулийн төслийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах чиглэлээр дараах асуудлыг анхаарч үзэх шаардлагатай гэж үзэж байна.Үүнд:

1.Хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хуулийн зорилтыг зөвхөн гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалтын харилцааг зохицуулах хүрээнд бус, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн үед хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилгыг хамруулан тодорхойлох нь зүйтэй байна. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, аюулгүй байдлыг хамгаалах, түүнчлэн мал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтыг хамгаалахад чиглэгдэх ёстой. Иймд хуулийн зорилтыг энэхүү агуулгаар тодорхойлох нь Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ (2015-2030), Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцод тусгагдсан хүний эрхэд суурилсан үзэл баримтлалтай нийцэх юм.

2.Хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зохицуулалтыг гамшгийн үед хүний эрхийг хамгаалах үндсэн зарчим, хүний эрхийг хязгаарлах нөхцөл, шалгуур, эмзэг бүлгийн иргэдийн хамгаалалт, хүртээмжтэй үйлчилгээ, мэдээлэл авах эрхийн баталгааг бие даасан зохицуулалт болгон тусгах нь зүйтэй. Хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах аливаа зохицуулалт нь хүний нэр төр, халдашгүй, чөлөөтэй байх болон жам ёсны салшгүй эрхийг хүндэтгэн хамгаалах, хүнлэг байх, зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд зорилгодоо нийцсэн, хамгийн бага хүрээнд хэрэгжих, нотолгоонд суурилсан, ялгаварлан гадуурхахгүй, хамрах хүрээ, хугацаа нь тодорхой, тогтмол хянан үнэлэх боломжтой байх зэрэг хүний эрхийн суурь зарчимд нийцсэн байхаар хуульд тусгах;

1500201457

3. Гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаатай холбоотой бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх, эрх чөлөөнд үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан тооцоолж, хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээ заавал хийх эрх зүйн зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах;

4.Хуульд гамшгийн дараах хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны хүрээнд "нийгмийн амьдралыг хэвийн нөхцөлд оруулах" гэж ерөнхий байдлаар зохицуулсан нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хамрах хүрээ зэрэг тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсгэж байна. Иймд хуулийн төсөлд гамшгийн дараах хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд иргэдийн амьдрал, амьжиргаа, орон сууц, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллыг сэргээхэд чиглэсэн хүний эрхэд суурилсан цогц бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой нарийвчлан тусгах нь зүйтэй.

5. Хуулийн төслийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.8-д иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдлын үед өөрийн өмчлөлийн болон эзэмшлийн газар, барилга байгууламж, эд хөрөнгийг холбогдох байгууллагын шийдвэрийн дагуу ашиглуулах үүрэг хүлээлгэжээ. Мөн 19 дүгээр зүйлийн 19.5-д дайчилсан эд хөрөнгийн зардлыг журмын дагуу төрөөс олгохоор, 34 дүгээр зүйлийн 34.2.11-д дайчлагдсан болон хорио цээрийн дэглэмд хамрагдсан ажилтны ажлын байрыг хадгалах, цалин хөлсийг олгох үүргийг ажил олгогч хариуцахаар тус тус зохицуулсан байна.

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайланд "Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид хувийн өмч, хүч хэрэгслийг дайчлан гаргах шаардлагатай тохиолдолд зөвхөн нөхөн олговортойгоор дайчлах зарчмыг тусгасан боловч Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд дайчилгаанд оролцсон иргэн, хуулийн этгээдийн эрхийг дээрх зарчимтай нийцүүлэн бүрэн зохицуулаагүй" гэжээ. Түүнчлэн Засгийн газрын "Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг хуулийн этгээдэд нөхөн олгох, нэрвэгдэгсдэд дэмжлэг үзүүлэх журам"-д нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, шийдвэрлэх ажиллагаа, хуулийн этгээдийн нөхөн төлбөр гаргуулах процесс тодорхойгүй, мөн иргэний гаргасан зардлыг хэрхэн нөхөн төлөх талаар зохицуулалт байхгүй байгааг онцлон тэмдэглэсэн. Мөн Дайчилгааны тухай хуулийн зохицуулах харилцаа нь гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан ашиглах зохицуулалтаас ялгаатай бөгөөд Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн бүрэлдэхүүнд Дайчилгааны тухай хууль хамаарахгүй байхад Зөрчлийн тухай хуульд дайчилгааны тухай хууль тогтоомж зөрчихтэй холбоотой зохицуулалт тусгагдсан нь хууль тогтоомжийн уялдаа, нийцлийг алдагдуулж байгааг дурдаж, эдгээрийг боловсронгуй болгох шаардлагатай" гэж дүгнэжээ.

Эдгээрээс үзэхэд, хуулийн төсөлд заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага өөрийн өмч, эд хөрөнгөө гамшгийн үед ашиглуулсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авах тодорхой нарийвчилсан зохицуулалтгүйгээс нөхөн олговроос гадуур үлдэх эрсдэл үүсэж болзошгүй байна.

Мөн гамшгийн үед иргэнийг дайчлан ажиллуулах нь Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцын 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн (d)-д заасан онцгой байдлын үед шаардах аливаа ажил үйлчилгээ нь албадан хөдөлмөрт үл хамаарахгүй бөгөөд энэ нь олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнд харшлахгүй. Гэхдээ ийм арга хэмжээ нь зөвхөн онцгой байдал, гамшгийн үед, зайлшгүй шаардлагатай хэмжээнд, тодорхой хугацаагаар хэрэгжих ёстой.

Харин дайчлагдсан болон хорио цээрийн дэглэмд хамрагдсан ажилтны ажлын байрыг хадгалах, цалин хөлсийг ажил олгогчоор бүрэн хариуцуулах зохицуулалт нь ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн баталгааг хангах ач холбогдолтой боловч уг зардлыг ажил олгогчид нөхөн олговоргүйгээр дангаараа хариуцах нь өмчлөх эрх, эдийн засгийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй.

Иймд гамшгийн үед иргэн, хуулийн этгээдийн өмч, эд хөрөнгийг дайчлан ашиглуулсан, мөн ажил олгогч хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор гаргасан зардал, учирсан хохирлыг төрөөс шударга, шуурхай, бүрэн нөхөн төлөх эрх зүйн баталгааг хуульд тодорхой тусгах шаардлагатай. Энэ хүрээнд нөхөн олговор олгох үндэслэл, шалгуур, үзүүлэлт, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нарийвчлан зохицуулж, нөхөн олговрын тогтолцоог хэрэгжихүйц, ил тод, үр нөлөөтэй эрх зүйн зохицуулалтыг цогцоор нь бүрдүүлэх нь зүйтэй.

6.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн үеийн удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд иргэдийн мэдээлэл авах, оролцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн баталгааг хангах зорилгоор гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, сэрэмжлүүлэг, хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон шийдвэр, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, сэргээн босгох үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг үнэн зөв, шуурхай, ил тод, хүн бүрт хүртээмжтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, гадаадын иргэн болон мэдээлэл авахад тусгай хэрэгцээтэй иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх, түүнчлэн иргэдийн санал, мэдээллийг хүлээн авч шийдвэр гаргах, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тусгах эрх зүйн зохицуулалтыг хуульд тодорхой тусгах нь зүйтэй.

7.Хуулийн төслийн 37.2.10, 50.15, 51.11-д гамшиг, ослын шинжгүй дуудлага, ахуйн дуудлага, зардлыг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээд хариуцан төлөхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгасан боловч “ахуйн дуудлага”, “гамшиг, ослын шинжгүй” гэх нэр томьёог хуулиар тодорхойлоогүй бөгөөд дуудлагын шинжийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, үндэслэл, журмыг тусгаагүй байна.

Практикт дуудлага, мэдээллийн шинжийг тухайн мэдээллийг хүлээн авах үед бус, газар дээр нь очиж нөхцөл байдлыг шалгасны дараа тогтоох боломжтой байдаг. Иймд тодорхой бус үндэслэлээр дуудлагын зардлыг иргэн, хуулийн этгээдээр төлүүлэх зохицуулалт нь иргэдийг эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн үед яаралтай тусламж авах, онцгой байдлын байгууллагад хандахаас татгалзах, улмаар хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах боломжийг хязгаарлах эрсдэл үүсгэж болзошгүй.

Түүнчлэн Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 6 дугаар зүйл болон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 36 дугаар Ерөнхий тайлбарт төр нь хүний амьд явах эрхийг хамгаалах хүрээнд гамшиг, онцгой байдлын үед яаралтай тусламж үзүүлэх, аврах ажиллагааны бодит хүртээмжийг хангах үүрэгтэй болохыг тодорхойлсон байдаг.

Иймд гамшиг, ослын шинжгүй дуудлага, мэдээллийн зардал төлүүлэх үндэслэл, нөхцөл, шалгуур, журмыг хуульд нэг мөр, тодорхой тогтоож, төлбөр ногдуулах шийдвэрийг үндэслэлтэйгээр гаргах, уг шийдвэрт гомдол гаргах, хянан шийдвэрлүүлэх эрхийн баталгааг хуульд тусгах нь зүйтэй.

8.Хуулийн төсөлд мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, боловсруулахтай холбоотой зохицуулалтыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлж, хувийн мэдээлэл боловсруулах явцад гарсан зөрчил, түүнээс үүсэх сөрөг үр дагаврыг арилгахтай холбоотой зохицуулалтыг хуульд нарийвчлан тусгах;

9.Нийгмийн эрүүл мэндийн гамшигт байдлын үед боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг нь аль болох хэвийн явуулах, зайлшгүй хязгаарлах тохиолдолд бүх шатны боловсролын байгууллагад суралцагчдад зайнаас, цахим технологи ашиглан суралцах боломжийг бүрдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй, малчин, амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн болон алслагдсан бүс нутгийн хүүхэд, залуучуудад зайнаас суралцахад дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгах;

10.Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед гамшгийн үеийн удирдлага, зохион байгуулалт тогтворгүй, удирдах бүтэц, бүрэлдэхүүн удаа дараа өөрчлөгдсөнөөс байгууллага хоорондын уялдаа холбоо сулрах, шийдвэр гаргалт удаашрах, хэрэгжилтийн үр нөлөө буурах зэрэг хүндрэл үүссэн. Энэхүү нөхцөл байдлыг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийн “КОВИД-19 цар тахлын хүний эрх, эрх чөлөөний сургамж” бүлэгт дүгнэж, гамшгийн үеийн удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлагатайг онцолсон.

Иймд гамшиг, цар тахлын үед удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоог оновчтой бүрдүүлж, тогтвортой, нэгдмэл, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, төрийн байгууллагуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, харилцан уялдаа, хамтын ажиллагааны механизмыг хуульд тодорхой тусган, хариу арга хэмжээг үндэсний хэмжээнд шуурхай, үр нөлөөтэй зохион байгуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай.

11.Хуулийн төсөлд гамшгийн хариу арга хэмжээний шийдвэр гаргах, хандив, тусламжийг хуваарилахад ил тод байдлыг хангах, шаардлагатай тохиолдолд аудитын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газрыг оролцуулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих механизмыг тусгах;

12.Хуулийн төсөл болон түүнийг дагалдах бусад хуулийн төслүүдийн уялдаа холбоог хангаж, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжтой давхардал, хийдэл, зөрчил үүсэхээргүй байдлаар боловсронгуй болгох;

13.Гамшгийн аюулаас хүн ам, эд хөрөнгө, мал, амьтныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд өгсөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 01/03 дугаар зөвлөмж, 2025 оны 01/1005 дугаартай албан бичиг, мөн “Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, ажиллах журам”-ын төсөлд өгсөн 2026 оны 01/351 дугаартай албан бичгийг хавсралтаар дахин хүргүүлж байна. Иймд дээрх зөвлөмж, саналыг уг хуулийн төсөлд тусгахыг хүсье.

ДАРГА Д.СҮНЖИД